



دادگستری کل استان سمنان

بسمه تعالی

شعبه هشتم شورای حل اختلاف شهرستان شاهرود

دادنامه

شماره قرار: ۱۴۰۵۴۹۳۹۰۰۰۱۵۶۸۲۷

تاریخ تنظیم: ۱۴۰۵/۰۲/۰۵

شماره پرونده: ۱۴۰۴۴۹۹۲۰۰۰۱۰۶۰۰۹۹

شماره بایگانی شعبه: ۰۴۰۰۹۰۷

پرونده کلاسه ۱۴۰۴۴۹۹۲۰۰۰۱۰۶۰۰۹۹ شعبه هشتم شورای حل اختلاف شهرستان شاهرود تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۵۴۹۳۹۰۰۰۱۵۶۸۲۷ خواهان: آقای علی اکبر طالبی فرزند اسداله به نشانی استان سمنان - شهرستان شاهرود - شاهرود - شهرک ذوالفقار - خیابان ارتش - کوچه ۱۵ - قطعه ۹۸ خواندگان:

۱. خانم معصومه طالبی فرزند علی اکبر به نشانی استان مازندران - شهرستان قائم شهر - شهر قائم شهر - خیابان بابل - تار ۱۲ - ساختمان گلها واحد ۱
۲. خانم محبوبه طالبی فرزند علی اکبر به نشانی استان سمنان - شهرستان شاهرود - شهر شاهرود - ذوالفقار - کوچه ۱۵ پلاک ۹۸
۳. خانم زهرا طالبی فرزند علی اکبر به نشانی استان سمنان - شهرستان شاهرود - شاهرود - شهرک دانشگاه - فاز ۳ - خیابان مشاهیر - قطعه ۹
۴. آقای حسن طالبی فرزند علی اکبر به نشانی استان سمنان - شهرستان شاهرود - شاهرود - شهرک ذوالفقار - کوچه ۱۵ - قطعه ۹۸
۵. خانم مریم طالبی فرزند علی اکبر به نشانی استان سمنان - شهرستان شاهرود - شاهرود - شهرک ذوالفقار - کوچه ۸ - قطعه ۳۷۶
۶. آقای قاسم طالبی فرزند علی اکبر به نشانی استان سمنان - شهرستان شاهرود - شاهرود - شهرک دانشگاه خیابان دانش نبش خیابان طوسی قطعه ۴۹۳

خواسته: درخواست سازش

گزارش اصلاحی

در خصوص دعوی خواهان آقای علی اکبر طالبی به طرفیت خواندگان حسن طالبی - زهرا طالبی - قاسم طالبی - محبوبه طالبی - معصومه طالبی - مریم طالبی به خواسته: درخواست سازش نظر به اینکه طرفین بشرح صورتجلسه مورخه ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ با یکدیگر چنین توافق نمودند که بنا به اظهارات خواهان و خواندگان تمام اموال صلح شده مربوط به خواهان می باشد که در کمال صحت و سلامت به شرح ذیل در حق فرزندان خود با رضایت طرفین صلح نمودند:

مورد صلح:

- ۱- سهم هر پسر از خواندگان مقدار ۳۲۴ دقیقه آب از چاه شماره ۱ و حدود ۷۵ متر مربع از یک حیاط مسکونی تخریب شده و حدود ۷۵ متر مربع از یک دامداری و بهار بند تخریب شده، حدود ۲۱۰۰ متر مربع زمین زراعی ابتدای روستا، و حدود ۸۲۵۰ متر مربع زمین پشت تپه کربلایی محمد زمان، و حدود ۹۵۰ متر مربع زمین زراعی معروف به باغ پایین، همگی واقع در روستای گرجی به آقایان قاسم و حسن طالبی به صورت مساوی صلح گردید ۲- سهم هر دختر مقدار ۱۰۸ دقیقه آب از چاه شماره ۱ روستا، حدود ۲۵ متر مربع از یک حیاط مسکونی تخریب شده، حدود ۲۵ متر مربع از یک دامداری و بهار بند تخریب شده، حدود ۷۰۰ متر مربع زمین زراعی در ابتدای روستا، حدود ۳۰۰ متر مربع زمین زراعی معروف به باغ پایین، حدود ۲۷۵۰ متر مربع زمین زراعی پشت تپه کربلایی محمد زمان، همگی واقع در روستای گرجی شهرستان شاهرود از توابع بخش بسطام به خانمها زهرا، مریم، معصومه و محبوبه طالبی به صورت مساوی صلح گردید. در ضمن از تاریخ صورتجلسه ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ طرفین می توانند نسبت به موارد صلح شده اقدام نمایند مشکلی در خصوص تقسیم موارد صلح شده ندارند در ضمن قرارداد داد صلح نامه ضم پرونده می باشد و همسر خواهان مادر خواندگان در سال ۱۳۹۰ به رحمت خدا رفته است لذا اعضای شورا مستندا به ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و مواد ۱۷۸ و ۱۸۲ و ۱۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی گزارش اصلاحی صادر و اعلام می نماید گزارش اصلاحی صادر شده فی مابین طرفین و قائم مقام قانونی ایشان معتبر و لازم الاجرا و مانده احکام دادگاه به موقع به اجرا گذاشته خواهد شد

تصویر برابر با اصل است.

شاهرود - خیابان تهران - جنب اداره بنیاد مسکن - نبش خیابان تهران - چهار راه دادگستری - تلفن تماس ۲۵-۰۲۷۳۳۳۳۶۳۶۲۴